

จากการก่อสร้างล่าช้าเกิดขึ้น และจะเป็นจำนวนเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ก็ไม่มีเหตุที่จะลดค่าปรับดังกล่าวลง เนื่องจากมีอาจถือได้ว่าเป็นการคิดค่าปรับที่สูงเกินส่วน

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และกำหนดค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน หรือในอัตราวันละ ๖๙,๗๕๐ บาท แต่ปรากฏว่าในระหว่างดำเนินการงานตามสัญญาผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาเกี่ยวกับระดับฐานตอม่อตามแบบก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งกำหนดไว้ในระดับที่ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้นเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำ อันทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ต้องรอให้ระดับน้ำลดลง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นจำนวน ๙๖ วัน โดยงดเว้นค่าปรับ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างโดยตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วน of ค่าจ้างเนื่องจากการปรับลดค่างาน และแก้ไขกำหนดแล้วเสร็จของสัญญาออกไป ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักเงินค่าปรับกรณีผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานล่าช้าออกจากเงินค่าจ้างดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการจ่ายเงินค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นไปตามสัญญา การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน ไม่เป็นธรรม และการขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๑๑-๐.๑๐ ของมูลค่างานต่อวัน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างออกไป รวมทั้งจ่ายเงินค่าจ้างคงค้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๓๑^{๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพื่อมิให้การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของหน่วยงานทางปกครอง

^{๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้นิยมนยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น



เป็นการกระทำตามอำเภอใจหรือปราศจากหลักเกณฑ์ใด ๆ ซึ่งการที่บทบัญญัติดังกล่าวได้นำเอาจำนวนค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าพิสดหรือค่าจ้างมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา ก็เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าค่าปรับตามสัญญาจะต้องจำกัดไว้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพิสดเท่านั้น เนื่องจากความเหมาะสมของจำนวนค่าปรับย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่สัญญา ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการเคารพและปฏิบัติตามสัญญา พฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และท้ายที่สุดแล้วการที่หน่วยงานทางปกครองได้รับมอบงานหรือพิสดตามสัญญาไปแล้ว ไม่อาจถือว่าเป็นกรณีไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปเป็นเหตุอ้างว่าการคิดค่าปรับของหน่วยงานทางปกครองเกินกว่าร้อยละสิบ เป็นการคิดค่าปรับที่สูงเกินส่วน

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กำหนดวันแล้วเสร็จของงานเดิมคือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ แต่ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นควรขยายระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๙๖ วัน โดยจดวันค่าปรับจึงทำให้วันแล้วเสร็จของงานขยายจนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งล่วงเลยกำหนดงานแล้วเสร็จดังกล่าวอย่างไรก็ตาม เมื่อสาเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับฐานตอม่อตามแบบก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในระดับที่ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้นเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ซึ่งช่วงผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก็รับรู้โดยตลอดจนกระทั่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับฐานตอม่อโดยเพิ่มระดับน้ำเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ แต่หลังจากนั้น เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ระดับน้ำไม่แน่นอน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาก่อสร้างที่ล่าช้าเกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาในเรื่องวันแล้วเสร็จของงานจ้างออกไป โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อันเป็นเหตุให้กำหนดแล้วเสร็จของงานจ้างขยายออกไปเป็นวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในประเด็นระยะเวลาการก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะคิดค่าปรับจากความล่าช้าเป็นจำนวน ๕๘ วัน โดยไม่มีเหตุที่จะลดค่าปรับลง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อสัญญา อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการคิดค่าปรับจำนวน ๕๘ วัน ดังกล่าวนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณค่าปรับวันละ

๖๖,๔๙๕.๙๖ บาท ซึ่งเป็นจำนวนสูงเกินกว่าค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน ซึ่งเป็นค่าปรับเพียงวันละ ๖๔,๗๑๒.๔๒ บาท ดังนั้น ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถหักออก จากค่าจ้างได้จึงเป็นเงินจำนวน ๓,๗๘๓,๓๒๐.๐๙ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินคืน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๓,๔๔๕.๕๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน จำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๕๕/๒๕๖๐)

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมาย**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**จ. กรณีอัตราค่าปรับตามสัญญาเกินกว่าระเบียบว่าด้วย
การพัสดุกำหนด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ฉ. กรณีอื่น ๆ

เมื่อข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอุปสรรคแก่การดำเนินงานตามสัญญาของผู้รับจ้างจริง แม้ผู้รับจ้างจะไม่ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยงาน ทางปกครองผู้ว่าจ้างทราบตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นกำหนด แต่เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และมีได้มีลักษณะเช่นเดียวกับภัยธรรมชาติที่จะสามารถระบุวันที่เหตุนั้นจะสิ้นสุดลงได้ ดังนั้น เมื่อผู้รับจ้างร้องขอขยายระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาโดยอ้างเหตุความไม่สงบ



ดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงชอบที่จะขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีถือว่า มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะพิจารณาลดค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิด ต่อมา เทศบาลตำบลตะลุง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลตะลุง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้รับประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงานเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ขยายเวลาการทำงานให้ เนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้ควบคุมงานทราบ อีกทั้ง ผู้รับเหมารายอื่นที่ได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงานโดยอ้างเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง โดยระหว่างการพิจารณาของผู้ฟ้องคดี กองทัพภาคที่ ๔ ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดดำเนินการ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่ขยายระยะเวลาการทำงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เนื่องจากตามบันทึกของช่างควบคุมงาน ไม่ปรากฏบันทึกเหตุการณ์ความไม่สงบและไม่มีบันทึก เหตุการณ์แวดล้อมที่จะทำให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถที่จะทำงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการทำงานต่อผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง โดยแนบสำเนาคำสั่งของกองทัพภาคที่ ๔ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาออกไป โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกตกลงต่อท้ายสัญญาก่อสร้างพิพาทให้ขยายเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน และงดเว้นค่าปรับ หลังจากนั้น กองทัพภาคที่ ๔ ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินกิจการได้ตามปกติ แต่ปรากฏว่าภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายให้ตามสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับและค่าเสียหายจากการผิดสัญญา และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉย นอกจากนี้ ในส่วนของงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างให้หุ้นส่วนจำกัด อ. ดำเนินการต่อในวงเงิน

งบประมาณเดิม แต่ได้ลดปริมาณงานที่จะก่อสร้างเดิมลงเนื่องจากค่าวัสดุและค่าแรงงานเพิ่มขึ้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ได้ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการผิดสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระเงินตามสัญญาค่าประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์โต้แย้งในประเด็นดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างพิพาท

สำหรับค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่แจ้งเรื่องการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงแล้ว จึงเห็นได้ว่า กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างมาโดยตลอดนั้น น่าเชื่อว่ามีส่วนเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่บ้าง ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคแก่ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๒^{๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่เมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และมีได้มีลักษณะอย่างภัยธรรมชาติที่สามารถระบุวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงได้ ดังนั้น เมื่อเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นจริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะพิจารณา แต่ถ้าวางเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้นเกินอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น



แต่อย่างไร เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายของผู้ฟ้องคดีซึ่งก็คือการให้บริการสาธารณะที่ล่าช้าออกไป ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งค่าปรับที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยลดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนค่าปรับ คงให้ชำระค่าปรับเพียง ๔๓๑,๓๙๒.๕๐ บาท มีความเหมาะสมและชอบด้วยเหตุผลแล้ว

ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ นั้น แม้ข้อสัญญาจะมีข้อกำหนดว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจทำงานตามสัญญาพิพาทจนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีสามารถจ้างให้บุคคลอื่นมาดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จได้ และหากการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จนั้นมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินงบประมาณเดิม โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากเข้าดำเนินการก่อสร้างงานจ้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จเรียบร้อย จะมีค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อเป็นเงิน ๑,๒๒๙,๐๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า แม้ตามข้อสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่ก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้จ้างให้บุคคลอื่นมาทำงานจนแล้วเสร็จและเกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้ว อันเป็นความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจริง มิใช่เป็นการประมาณการความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้จ้างให้บุคคลอื่นทำงานส่วนที่ขาดหายนั้นให้แล้วเสร็จและเกิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายในส่วนนี้ได้

ส่วนในเรื่องดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือข้างต้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ต้องชำระค่าปรับจำนวน ๔๓๑,๓๙๒.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมชำระหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันนั้น ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในจำนวนไม่เกินสัญญาค้ำประกันเป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๕๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชำระเงินภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๔ ได้รับหนังสือข้างต้นเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงต้องนำเงินไปชำระภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉย จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินข้างต้น นับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๓๙๒.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเงินจำนวน ๑๒๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔๘/๒๕๔๙)

(๔.๒) กรณีไม่годหรือไม่ลดค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๔.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๔.๒ ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

เมื่อหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนและผู้รับทุนตกลงทำสัญญารับทุนการศึกษาต่อกัน ต่างฝ่ายต่างจึงมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อข้อสัญญากำหนดให้หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีหน้าที่ในการบรรจุผู้รับทุนเป็นพนักงานตามตำแหน่งและระดับเงินเดือนตามที่หน่วยงานทางปกครองกำหนด แต่หน่วยงานทางปกครองมิได้ดำเนินการดังกล่าว กลับมีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจแทน เมื่อประกาศรับสมัครบุคคลดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับหรือเจาะจงให้ผู้รับทุนมาสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงานในสังกัดของหน่วยงานทางปกครองเพื่อปฏิบัติงานชุดใช้ทุนตามสัญญา อีกทั้งไม่มีความแน่ชัดว่าหากผู้รับทุนสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้นมิใช่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การที่หน่วยงานทางปกครองไม่จัดให้ผู้รับทุนเข้าทำงานเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา จึงมีผลทำให้ผู้รับทุนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบและข้อผูกพันตามสัญญา ผู้รับทุนจึงยอม

ไม่มีหน้าที่ชำระหนี้ตามสัญญาโดยการชำระค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานทางปกครอง และไม่อาจถูกบอกเลิกสัญญาอันจะมีผลทำให้ต้องคืนเงินที่รับไปทั้งหมดให้แก่หน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญารับทุนการศึกษาโครงการผลิตพยาบาลชุมชนพัฒนาเมืองคอนบ้านเกิดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีหนังสือส่งตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เข้าทำงานได้ เนื่องจากไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งไว้รองรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจาก ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ๑ อัตรา ผู้ฟ้องคดีจึงมีประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ไปสมัครเข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปหารือและทำความเข้าใจเพื่อให้การรับทุนการศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดเงื่อนไขตามสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงทำสัญญากัน จึงต่างมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่ผูกพันตนเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานตามตำแหน่งและระดับเงินเดือนตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส่วนผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้โดยการบรรจุเป็นพนักงานตามตำแหน่งและระดับเงินเดือนตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยคำว่าพนักงานตามสัญญานี้ หมายถึง พนักงานส่วนตำบลตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหนังสือเรียกบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว แต่กลับมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ



สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาสมัคร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดีเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาทุนการศึกษานั้น เห็นว่า ประกาศรับสมัครดังกล่าวเป็นประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นการทั่วไป ไม่อาจถือได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับหรือเจาะจงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้บรรจุเป็นพนักงานในสังกัดของผู้ฟ้องคดีเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาทุนการศึกษา และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสมัครสอบในครั้งดังกล่าวและเป็นผู้สมัครเพียงรายเดียวก็ตาม แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำคะแนนในการสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้บรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศรับสมัครแล้ว ก็เป็นตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ มิใช่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ซึ่งตำแหน่งทั้งสอง มีความแตกต่างกันในด้านความมั่นคงในการรับราชการ สิทธิในการได้รับการเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิการลาบางประเภท บำเหน็จบำนาญที่พึงได้เมื่อพ้นจากราชการ เป็นต้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ตามสัญญาโดยการเรียกให้บรรจุเป็นพนักงานตามตำแหน่ง และระดับเงินเดือนตามที่กำหนดในข้อสัญญาทุนการศึกษาที่พิพาท และแม้ว่าสัญญาดังกล่าว จะเป็นสัญญาทางปกครองที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายรัฐมากกว่าเอกชน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจ จะดำเนินการตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและก่อให้เกิดความเสียหาย แก่คู่สัญญาได้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่จัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะลูกหนี้เข้าทำงานเพื่อชำระหนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญา ย่อมมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพัน ตามสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ชำระหนี้ตามสัญญาโดยการชำระค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่จ่ายจริง และชำระค่าปรับอีก ๑ เท่า ของจำนวนเงินดังกล่าว และไม่อาจ ถูกบอกเลิกสัญญาอันจะมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนเงินที่รับไปทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าว จึงมิได้เป็น การผิดสัญญาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามสัญญาทุนการศึกษา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ เงินดังกล่าวด้วย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๕/๒๕๖๐)

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

โดยที่เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด การที่เทศบาลตำบลดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของตนให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุนให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะยังผลให้เทศบาลตำบลผู้ให้ทุนเกิดการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้น การที่ผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลตำบลตามข้อผูกพันที่มีอยู่ในสัญญาการรับทุน จึงย่อมส่งผลให้เทศบาลตำบลสูญเสียบุคลากรที่ได้สร้างขึ้นมา และสูญเสียเวลาที่จะต้องจัดหาผู้รับทุนรายอื่นไปศึกษาแทน อันเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามหลักความต่อเนื่องของการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้

อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การที่ผู้รับทุนลาออกก็เพื่อเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนเช่นเดียวกัน อีกทั้ง ในภายหลังผู้รับทุนได้ขอโอนกลับเข้ามารับราชการในสังกัดของเทศบาลตำบล จึงเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าผู้รับทุนมีเจตนาที่จะเยียวยาและบรรเทาความเสียหายบางส่วนที่เทศบาลตำบลได้รับจากการประพฤติผิดสัญญาของตน เมื่อคำนึงถึงทางได้เสียทุกอย่างของเทศบาลตำบลไม่ใช่แค่เพียงทางได้เสียเฉพาะแต่ทางทรัพย์สินเท่านั้น เบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของเงินทุนการศึกษาจึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน สมควรลดจำนวนเบี้ยปรับลงเหลือหนึ่งเท่าของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ได้ทำสัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก (ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์) กับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่



การศึกษาสระแก้วเขต ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออก และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระทุนการศึกษาจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของทุนการศึกษาดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับผิดชอบเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายให้เป็นทุนการศึกษาจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น และยังไม่ได้ชำระเงินจำนวนข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ต่อมาภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอเข้ารับราชการที่หน่วยงานของผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาเพื่อขอใช้ทุนการศึกษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งรับโอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาตามคำขอ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการที่ตนได้เข้ารับราชการที่หน่วยงานผู้ฟ้องคดีถือเป็นการขอใช้ทุนตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันขอใช้เงินทุนการศึกษา พร้อมเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ฟ้องคดีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และปรากฏตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๕๑ เรื่อง ชักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ รวมถึงตามคำปรารภของสัญญาการรับทุนองค์กรการบริหารส่วนตำบลสตึกที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้างและลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของผู้ฟ้องคดี และทำสัญญาการรับทุนกับผู้ฟ้องคดี ก็เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุนและเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีเองเกิดการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีตามข้อผูกพันที่มีอยู่ในสัญญาการรับทุนการศึกษาที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีย่อมสูญเสียบุคลากรที่ได้สร้างขึ้นมาและสูญเสียเวลาที่จะต้องจัดหาผู้รับทุนรายอื่นไปศึกษาแทนซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากรของผู้ฟ้องคดีที่กำหนดไว้ ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา จึงเป็นความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นยุติว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษา

จากผู้ฟ้องคดี และเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่กำหนดในสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของผู้ฟ้องคดี เพื่อไปบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา รับทุนการศึกษาที่พิพาท ต้องรับผิดชอบใช้เงินทุนจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายประการอื่นใดอีก ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงเหตุออกจากงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็เพื่อเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนเช่นเดียวกับงานของผู้ฟ้องคดี และพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ต้องการขอใช้ทุนและเบี้ยปรับให้กับผู้ฟ้องคดีภายหลังที่ผิดสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอโอนกลับเข้ามารับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ ในสังกัดกองการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ย่อมบ่งชี้ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาที่จะเยียวยาและบรรเทาความเสียหายบางส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการผิดสัญญา เมื่อคำนึงถึงทางได้ทางเสียทุกอย่างของผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่แค่เพียงทางได้ทางเสียเฉพาะแต่ทางทรัพย์สินเท่านั้น เห็นได้ว่า เบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของเงินทุนการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอใช้ตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นจำนวนเบี้ยปรับที่สูงเกินสมควร เห็นสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นหนึ่งเท่าของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด คิดเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันขอใช้เงินทุนการศึกษาจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับอีกจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔๖/๒๕๕๙)

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการขอใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

เมื่อสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พลศึกษาซึ่งเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี ไม่ปรากฏข้อตกลงเกี่ยวกับการต่อสัญญาในปงบประมาณถัดไปเอาไว้ ดังนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต่อสัญญาจ้างบุคคลใดต่อไปหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณา โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ดังนั้น ในกรณีที่ความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างสิ้นสุดลงในวันครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างใช้ดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาในสังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกรมพลศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี มีระยะเวลาจ้างระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือรายงานการปฏิบัติตนของผู้ฟ้องคดีแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักพลศึกษา กีฬา และนันทนาการภูมิภาคว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมกระทำความผิดต่อผู้บังคับบัญชา ข่มขู่และประพฤติชั่วไม่เหมาะสม ไม่สามารถปกครองได้ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติอาจเป็นเยี่ยงอย่างต่อเจ้าหน้าที่พลศึกษาอื่น อันเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอส่งตัวผู้ฟ้องคดีคืน หรือพิจารณางดต่อสัญญาจ้าง หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมพลศึกษา ได้มีคำสั่งไม่อนุมัติต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พลศึกษาและกีฬา แต่ไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติงานตามตำแหน่งเดิม และขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากการไม่ต่อสัญญาจ้างดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อสัญญาจ้างที่พิพาทไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการต่อสัญญา ประกอบกับประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง คุณสมบัติ การจัดจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดจ้างไว้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจัดจ้างบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยจัดทำเป็นสัญญาจ้างคราวละ ๑๒ เดือน และสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีระบุให้ทำงานด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ประจำจังหวัดราชบุรี โดยเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี ระยะเวลาจ้าง ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมพลศึกษา มีคำสั่งไม่อนุมัติต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระยะเวลาตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีจึงสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง อันส่งผลให้ความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และเมื่อข้อตกลงในสัญญาไม่ปรากฏเกี่ยวกับการต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไปไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาจ้างบุคคลใดต่อไปหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้ดุลพินิจพิจารณาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการ และกรณีไม่ต้องมีการสอบสวนพิจารณากรณีไม่ต่อสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในสัญญา ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุผลของการไม่ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปนั้น ก็มีได้เป็นเหตุที่จะทำให้การใช้ดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อสัญญา ดังนั้น เมื่อนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างซึ่งมีระยะเวลากำหนดการสิ้นสุดสัญญาไว้ชัดเจน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๓/๒๕๖๐)

โดยที่โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนบุคลากรภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงมีข้อกำหนดให้ข้าราชการที่ออกจากราชการตามโครงการนี้ ไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำในหน่วยงานของรัฐได้อีก อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะการจ้างว่า



การจ้างงานในลักษณะใดเป็นการจ้างงานในลักษณะพนักงานประจำ ซึ่งขัดต่อโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด ข้างต้น กรณีจึงต้องนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจ้างและภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามสัญญา มาพิจารณาประกอบกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของโครงการ โดยการจ้างพนักงานในลักษณะที่มีใช้พนักงานประจำนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะของการจ้างงาน มิใช่พิจารณาจากสถานะของพนักงาน และจะต้องเป็นการจ้างงานเป็นการชั่วคราว เป็นครั้งคราว ตามภาระงานหรือตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง มุ่งยึดถือความสำเร็จของงานที่จ้างเป็นสำคัญ และมี得有ลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน โดยเมื่อความจำเป็นหรือภารกิจที่เกิดขึ้นหมดลงแล้ว การจ้างย่อมสิ้นสุดลง ระยะเวลาในการจ้างงานลักษณะนี้ จึงต้องสอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ด้วย

ดังนั้น แม้สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจะใช้ชื่อว่า สัญญาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ) ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่เมื่อภาระงานของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมิได้กำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาของความสำเร็จของภาระงานไว้ การจ้างงานผู้ฟ้องคดี จึงมิได้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งความสำเร็จของงานในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ แต่เป็นการจ้างในลักษณะพนักงานประจำ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีได้ การที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเป็นการใช้ดุลพินิจเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับ ๘ สังกัดสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา ได้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิชาการ ประเภทพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักพิมพ์ของผู้ถูกฟ้องคดี กำหนดระยะเวลาจ้าง ๑ ปี และมีการต่อสัญญาจ้างทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีผู้ร้องเรียนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีจ้างนาง ก. ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการที่ ๑ เป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตรวจสอบกรณีดังกล่าวรวมถึงผู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนาง ก. และพบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด ซึ่งมีข้อห้ามไม่ให้กลับเข้ามาเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นการจ้างในลักษณะการจ้างประจำซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนดดังกล่าว จึงมีมติให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ไม่ใช่พนักงานประจำ จึงไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี การเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕) เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการที่กำหนดให้ลดขนาดกำลังคนภาครัฐร้อยละสิบและร้อยละยี่สิบภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ และฉบับที่ ๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนและลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งหลักการตามข้อ ๓.๒ ของรายละเอียดโครงการ กำหนดว่า กำลังคนของภาครัฐจะต้องลดลง และจะไม่บรรจุผู้ออกจากราชการตามโครงการนี้กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำในหน่วยงานของรัฐ และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการตามข้อ ๗.๑ กำหนดว่า ข้าราชการที่ออกจากราชการตามโครงการนี้แล้วจะกลับเข้ามาเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำในหน่วยงานของรัฐอีกไม่ได้ ประกอบกับข้อ ๗.๒ กำหนดว่า ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องไม่บรรจุข้าราชการที่ออกจากราชการตามโครงการนี้กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำ

จากหลักการ เหตุผล ตลอดจนข้อกำหนดของโครงการข้างต้น เห็นได้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนบุคลากรภาครัฐให้มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การลดจำนวนบุคลากรดังกล่าวประสบผลสำเร็จ จึงมีข้อกำหนดให้ข้าราชการ



ที่ออกจากราชการตามโครงการนี้ ไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำในหน่วยงานของรัฐได้อีก ซึ่งการจ้างพนักงานในลักษณะที่มีใช้พนักงานประจำนั้น ต้องพิจารณาจากลักษณะของการจ้างงาน มิใช่พิจารณาจากสถานะของพนักงาน โดยจะต้องเป็นการจ้างงานเป็นการชั่วคราว เป็นครั้งคราว และเป็นการจ้างตามภาระงานหรือตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง มุ่งยึดถือความสำเร็จของงานที่จ้างเป็นสำคัญ และมีได้มีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน โดยเมื่อความจำเป็นหรือภารกิจที่เกิดขึ้นหมดลงแล้ว การจ้างย่อมสิ้นสุดลง ระยะเวลาในการจ้างงานลักษณะนี้จึงต้องสอดคล้องกับภาระงานที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ด้วย

เมื่อตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งพนักงานจ้างของมหาวิทยาลัยออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ พนักงานวิชาการ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่สอน วิจัย หรือหน้าที่อื่นทางวิชาการ และพนักงานปฏิบัติการ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิชาการ นอกจากนี้ยังอาจแบ่งพนักงานจ้างได้อีกได้เป็นอีก ๒ ประเภท คือ พนักงานประจำเต็มเวลา และพนักงานประจำไม่เต็มเวลา ซึ่งก็คือพนักงานที่มาปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง จึงเห็นได้ว่า ข้อบังคับดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะการจ้างงานผู้ฟ้องคดี ว่าเป็นการจ้างงานในลักษณะพนักงานประจำในหน่วยงานของรัฐอันขัดต่อโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด หรือไม่ กรณีจึงต้องนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจ้างและภาระงานที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายตามสัญญา มาพิจารณาประกอบกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของโครงการพิพาท และเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจ้างงานของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักพิมพ์ของผู้ถูกฟ้องคดี มีภาระงานเกี่ยวกับการจัดทำวารสารทางวิชาการของผู้ถูกฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานทางวิชาการของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่บัญญัติว่า ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่งเรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว เห็นได้ว่า ภาระงานตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตามสัญญาจ้างดังกล่าวก็ได้ระบุเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่แสดงถึงความสำเร็จของภาระงานไว้ โดยกำหนดไว้เพียงระยะเวลาที่จ้าง คือ ๑ ปี และ ๔ ปี ซึ่งเป็นการกำหนดระยะเวลาไว้ให้สอดคล้องกับการจัดงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น จึงรับฟังได้ว่า แม้สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจะใช้ชื่อว่า สัญญาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานที่จ้างตามภารกิจ) ซึ่งมีกำหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภาระงานของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมถึงมิได้กำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาของความสำเร็จของภาระงานไว้ การจ้างงานผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งความสำเร็จของงานในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ แต่เป็นการจ้างในลักษณะพนักงานประจำ

เมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการจ้างพนักงานประจำซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด ที่พิพาท และขัดต่อเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเป็นการใช้ดุลพินิจเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความเสียหายให้ต้องวินิจฉัยอีก พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๒/๒๕๖๐)

เมื่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอน เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา การเลิกจ้างตามสัญญาจ้างนั้นจึงไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ส่วนการจะต่อสัญญาจ้างข้างต้นต่อไปอีกหรือไม่ เป็นดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานภายใน ไม่ใช่อำนาจผูกพันที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้จะมีหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท.๐๘๐๙.๕/๖๓๕๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ กำหนดว่า หากลักษณะงานที่พนักงานจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ยังมีความจำเป็นและเป็นภารกิจที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติอยู่ การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ให้พิจารณาจ้างคนเดิมซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดีก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าตำแหน่งที่จ้างตามสัญญาเป็นการจ้างพนักงานจ้างทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน การไม่ต่อสัญญาจ้างแก่พนักงานจ้างดังกล่าวไม่ทำให้การปฏิบัติงานที่พนักงานจ้างผู้นั้นทำอยู่ต้องสะดุดหยุดลง เพราะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้อื่นสามารถเข้าทำหน้าที่แทนได้ กรณีจึงไม่ถือว่าเข้าลักษณะ



การจ้างที่มีความจำเป็นและเป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติอยู่ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต่อสัญญาจ้างดังกล่าว จึงมิใช่การผิดสัญญาและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบให้แก่พนักงานจ้างที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างนั้นแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อัตราค่าจ้าง ๕,๐๘๐ บาทต่อเดือน โดยได้ทำสัญญาจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี และได้รับการต่อสัญญาจ้างเรื่อยมา จนกระทั่งปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนรายจ่ายประจำลง ผู้ฟ้องคดีจึงร้องขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่นายอำเภอวารินชำราบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว จึงให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากตลอดระยะเวลาสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน อีกทั้งได้อุทิศสละประกอบคุณงามความดีรับใช้ราชการในท้องถิ่น และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือแจ้งการไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และขอให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาและเงินค่าครองชีพของพนักงานจ้าง รวมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่จะพึงได้รับหากปฏิบัติงานครบ ๑ ปี และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้งขอให้ได้รับสิทธิในการต่อสัญญาจ้างต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างพิพาทมีข้อกำหนดตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย มีกำหนด ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็น จึงเห็นได้ว่า สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอน ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนได้สิ้นสุดลงตามที่ได้ทำสัญญาจ้างต่อกันไว้ จึงเป็นการเลิกจ้างตามสัญญา โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฟ้องคดี และไม่มีผลผูกพันว่าเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๔ (๑) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง